

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг посредством сервиса «СоздайСвоюПесню»

г. Тюмень

Дата публикации: 5 июля 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Мошкина Максима Алексеевича (далее – Исполнитель) заключить договор на условиях настоящей публичной оферты (далее – Оферта).

1.2. Оферта разработана в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Акцептом настоящей Оферты признаётся совершение Пользователем действий, направленных на получение платных услуг Сервиса, в частности – пополнение баланса Нот или оплата генерации. С момента акцепта Пользователь считается ознакомленным и согласным со всеми условиями Оферты.

1.4. Бесплатное использование Сервиса (в том числе доступ к публичной странице «Муз-площадка») регулируется отдельным Пользовательским соглашением, размещённым на Сайте, и не является предметом настоящей Оферты.

2. ТЕРМИНЫ

Сервис – программно-аппаратный комплекс «СоздайСвоюПесню», размещённый на сайте Исполнителя.

Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее Сервис.

Генерация – автоматическое создание текста песни и (или) музыкальной композиции с использованием технологий искусственного интеллекта на основе индивидуального описания, предоставленного Пользователем.

Результат – созданные в результате Генерации текст и/или аудиофайл музыкальной композиции, предоставляемые Пользователю для прослушивания и скачивания.

Нота – условная единица учёта, приобретаемая Пользователем за рубли и используемая для оплаты одной услуги по Генерации. Приобретение Нот является авансовым платежом (предоплатой) за будущие услуги.

Полная версия – музыкальная композиция полной продолжительности, предоставляемая Пользователю после списания Нот(ы).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к функционалу Сервиса для создания музыкальных произведений посредством технологий искусственного интеллекта.

3.2. Сервис позволяет:

создавать тексты песен на основе описания Пользователя;

редактировать тексты песен;

генерировать музыкальные композиции на основе готового текста и выбранных параметров;

получать доступ к Полной версии сгенерированной композиции после списания Нот(ы).

3.3. Сервис также предоставляет Пользователю доступ к публичной странице («Муз-площадка») для публикации созданных композиций, их оценки и комментирования. Использование «Муз-площадки» является бесплатным и регулируется отдельным Пользовательским соглашением, размещённым на Сайте. Условия настоящей Оферты (в части платной Генерации) не распространяются на отношения, связанные с публикацией и модерацией контента на «Муз-площадке».

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Пользователь самостоятельно вводит описание будущей композиции (текст, жанр, настроение и иные параметры через интерфейс Сервиса).

4.2. На основании предоставленного описания Сервис автоматически формирует текст песни и музыкальную композицию.

4.3. Пользователь вправе редактировать предложенный текст до момента Генерации музыкальной композиции.

4.4. Результаты Генерации создаются автоматически с использованием технологий искусственного интеллекта. Повторная Генерация по одному и тому же запросу может привести к созданию отличающихся результатов.

4.5. Исполнитель не гарантирует соответствие Результата субъективным ожиданиям Пользователя.

4.6. Услуга считается оказанной надлежащим образом в момент списания Нот(ы) с баланса Пользователя и предоставления доступа к Результату

(прослушивание/скачивание Полной версии).

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость Нот устанавливается на сайте Сервиса и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Новая стоимость применяется к покупкам, совершённым после публикации изменений.

5.2. Пользователь пополняет баланс Нот через платёжный сервис, выбранный Исполнителем. После зачисления Нот на баланс они могут быть использованы для оплаты Генераций.

5.3. Списание Нот происходит в момент активации Генерации. Одна Нота соответствует одной Генерации (созданию одного музыкального произведения — текст + аудио). Если иное не указано на странице оплаты, для создания Полной версии требуется списание одной Ноты.

5.4. Расчёты с Пользователем осуществляются с привлечением платёжного агента. Кассовый чек формируется и направляется Пользователю в электронном виде (на указанный номер телефона или адрес электронной почты) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Способ направления чека определяется Исполнителем и может изменяться в зависимости от используемого платёжного решения.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Возврат денежных средств за приобретённые, но неиспользованные Ноты возможен. Пользователь вправе обратиться в службу поддержки с заявлением о возврате.

6.2. При возврате денежных средств за неиспользованные Ноты, если Ноты приобретались в составе пакета (набора) или со скидкой, стоимость уже потреблённых услуг (списанных Нот) пересчитывается по полной розничной цене одной Ноты, действовавшей на момент покупки. Сумма возврата равна разнице между уплаченной суммой и стоимостью потреблённых услуг по полному тарифу.

6.3. Возврат денежных средств за списанные Ноты (оказанные услуги) не производится, так как Результат имеет индивидуальный характер и создан под конкретный запрос Пользователя.

6.4. В случае технической ошибки, вследствие которой оплаченная услуга фактически не была предоставлена (Генерация не состоялась, Результат не получен), Пользователь вправе обратиться в службу поддержки для устранения проблемы. Если проблема не может быть устранена, списанные Ноты возвращаются на баланс Пользователя, либо, по желанию Пользователя, производится возврат денежных средств за эти Ноты.

6.5. Денежные средства возвращаются на тот же счёт/карту, с которого производилась оплата, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления о возврате.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Пользователь сохраняет права на предоставленные им исходные данные (текст описания, выбор жанра и пр.).

7.2. После списания Нот и предоставления доступа к Полной версии Пользователь получает право использовать созданную музыкальную композицию в личных и коммерческих целях без ограничений по территории и сроку, если иное не оговорено в дополнительном соглашении.

7.3. Исполнитель не заявляет исключительных прав на Результаты Генерации, полученные Пользователем посредством Сервиса. При этом Исполнитель не передаёт Пользователю исключительную лицензию, если это отдельно не оговорено в дополнительном соглашении.

7.4. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за законность использования полученных Результатов, включая проверку уникальности и отсутствия нарушения прав третьих лиц.

7.5. Пользователь гарантирует, что предоставляемые им тексты, описания, наименования, товарные знаки и иные материалы не нарушают права третьих лиц.

7.6. В случае предъявления к Исполнителю претензий, исков или требований, связанных с содержанием запросов Пользователя либо использованием Пользователем Результатов Генерации, Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и возместить Исполнителю все понесённые расходы, если будет установлена вина Пользователя.

8. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

8.1. Пользователь обязуется использовать Сервис исключительно в законных целях.

8.2. Пользователю запрещается использовать Сервис для создания материалов:

нарушающих законодательство Российской Федерации;

нарушающих авторские права и права на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц;

содержащих призывы к насилию, экстремизму, терроризму или иной

противоправной деятельности;

содержащих угрозы, клевету, оскорбления либо иные незаконные сведения.

8.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за содержание вводимых запросов.

8.4. Исполнитель вправе ограничить доступ Пользователя к Сервису (в том числе к платным функциям) при выявлении нарушений настоящей Оферты, с уведомлением Пользователя по электронной почте и указанием причины.

8.5. Исполнитель не осуществляет предварительную проверку каждого Результата Генерации и не несёт ответственности за содержание автоматически созданных материалов.

8.6. Пользователь самостоятельно принимает решение об использовании Результатов Генерации.

8.7. Исполнитель оставляет за собой право модерировать контент, публикуемый на «Муз-площадке», в том числе удалять треки, нарушающие законодательство или Пользовательское соглашение, без возврата средств, так как публикация является бесплатной услугой и не связана с оплаченной Генерацией.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Сервис использует технологии искусственного интеллекта и сторонние программные решения.

9.2. Исполнитель не гарантирует:

абсолютную уникальность Результатов;

отсутствие совпадений с существующими произведениями;

соответствие Результата ожиданиям Пользователя;

непрерывную и бесперебойную работу сторонних сервисов.

9.3. Исполнитель не несёт ответственности за убытки, возникшие вследствие использования либо невозможности использования Результатов Генерации.

9.4. Пользователь соглашается, что Результаты Генерации носят рекомендательный характер, и принимает все риски, связанные с их коммерческим использованием.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещённой на сайте.

10.2. Используя Сервис, Пользователь подтверждает ознакомление с Политикой конфиденциальности и даёт согласие на обработку персональных данных.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров.

11.2. Претензии направляются по электронной почте Исполнителя: bam8282@mail.ru.

11.3. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения.

11.4. При невозможности урегулирования спора он подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ

12.1. Исполнитель вправе вносить изменения в условия Оферты в одностороннем порядке. Новая редакция Оферты публикуется на Сайте и вступает в силу через 5 (пять) календарных дней после публикации, если иной срок не указан в публикации.

12.2. Продолжение использования Сервиса Пользователем после вступления в силу новой редакции Оферты означает согласие с изменениями.

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель

Мошкин Максим Алексеевич

ИНН: 720401732483

ОГРНИП: 326723200024868

Адрес регистрации: 625007, Тюменская область, г. Тюмень

Электронная почта: bam8282@mail.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40802810038390006311

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 046577964

к/с 30101810100000000964